



SERVICE

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE MONTY SERVICIOS CONTABLES S.C., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR IVAN KOSTYN CHÁVEZ EN SU CARÁCTER DE SOCIO ADMINISTRADOR, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR" Y POR OTRA PARTE CAPITAL Y NEGOCIOS VMG, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR ISAAC VICTOR ALBARRAN CAMARENA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTATARIO", EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

A) Declara "EL PRESTADOR", a través de su representante legal:

1. Ser una Sociedad Civil de conformidad con la legislación mexicana mediante Escritura Pública número 48,313 (CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE), el día 02 (DOS) de octubre del año 2006 (DOS MIL SEIS) ante el Notario Público número 64 (SESENTA Y CUATRO), el licenciado Sergio Alejandro López Rivera en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.
2. Que su representante cuenta con las facultades para la celebración del presente contrato que a la fecha no se han revocado ni modificado.
3. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MSC061002PN4 ("M", "S", "C", CERO, SEIS, UNO, CERO, CERO, DOS, "P", "N", CUATRO).
4. Tener su domicilio en Avenida Los Pino No. 440 (CUATROCIENTOS CUARENTA), Col. Los Pinos, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, México, C.P 45120 (CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE).
5. Que cuenta con las capacidades y aptitudes suficientes para la prestación de los servicios solicitados por "EL PRESTATARIO".



SERVICE

B) Declara "EL PRESTATARIO", a través de su representante legal:

1. Ser una Sociedad de conformidad con la legislación mexicana mediante Escritura Pública número 3,982 (TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS) con fecha del 07 (SIETE) de septiembre del 2015 (DOS MIL QUINCE) , pasada ante la fe del Licenciado Adán Godínez Montes, Notario Público número 62 (SESENTA Y DOS), de Guadalajara, Jalisco.
2. Que su Representante cuenta con las facultades suficientes para representarla y obligarla conforme a los términos de este Contrato, y que estas se encuentran facultadas en la Escritura Pública número 38,452 (TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS), de fecha del 01 (UNO) de septiembre del año 2023 (DOS MIL VEINTITRES) otorgada ante la fe del Licenciado Mario Enrique Camarena Obeso, Notario Público Titular número 28 (VEINTIOCHO) de Guadalajara, Jalisco.
3. Que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave CNV150716GI6 ("C", "N", "V", UNO, CINCO, CERO, SIETE, UNO, SEIS, "G", "T", SEIS).
4. Que su domicilio se encuentra ubicado en la Avenida Los Pino número 440 (CUATROCIENTOS CUARENTA), en la Colonia Los Pinos, C.P 45120 (CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE), Zapopan, Jalisco.

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – "EL PRESTADOR" se obliga a prestar a "EL PRESTATARIO" los "SERVICIOS CONTABLES", "SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA DE OPERACIONES PARA EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERADAS CON VÍNCULOS LEGALES CELEBRADOS", "SERVICIOS DE AUDITORIA GENERAL", y demás servicios que podrán ser añadidos en un anexo posteriormente.

“EL PRESTADOR” garantiza que la prestación de estos servicios se realizará de manera eficiente y con debida diligencia.

SEGUNDA. – Los lineamientos, el contenido y la prestación de los trabajos mencionados en la cláusula que antecede, por lo hace a las características solicitadas por **“EL PRESTATARIO”** estarán sujetos a la aprobación final de esta última.

No obstante, lo anterior, **“EL PRESTADOR”** desarrollará las actividades que por el por el presente instrumento se le encomienden en la forma, términos y con los materiales y/o herramientas que estime convenientes, de acuerdo a los conocimientos que, como profesional de la materia, ha adquirido y posee.

TERCERA. – **“EL PRESTATARIO”** se obliga a pagar a **“EL PRESTADOR”** la cantidad pactada entre ambos, estos pagos se realizarán mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por **“EL PRESTADOR”** dentro de los 05 días posteriores a la emisión de la factura correspondiente.

CUARTA. - Se estipula que la vigencia del presente contrato comenzará a contar a partir del día **30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024** al **30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025**, misma que podrá prorrogarse, previo acuerdo entre las partes.

QUINTA. – **“EL PRESTATARIO”** se obliga a proporcionar la información y documentación necesaria a **“EL PRESTADOR”** con el fin de que éste cumpla eficazmente las obligaciones contenidas en el presente instrumento.

SEXTA. – **“LAS PARTES”** de común acuerdo convendrán los elementos necesarios que para el cumplimiento de las obligaciones materia de este instrumento deban efectuarse.

SÉPTIMA. – Durante la vigencia del presente contrato **“EL PRESTATARIO”** podrá comunicar a **“EL PRESTADOR”** sus comentarios relacionados con la prestación de los servicios objeto del presente contrato, tendientes a obtener los mejores resultados posibles respecto de los servicios objeto de este instrumento.

OCTAVA. – Las partes celebrarán reuniones periódicas con el fin de informar, evaluar y analizar los servicios prestados.

NOVENA. – Las partes de común acuerdo, podrán establecer las modificaciones en el contenido del presente contrato que estimen pertinentes.

DÉCIMA. – En caso de que **“EL PRESTADOR”** incumpla con la obligación de prestar los servicios convenidos en el presente instrumento, **“EL PRESTATARIO”** tendrá derecho a rescindir el presente contrato, notificando por escrito tal situación a **“EL PRESTADOR”**.

DÉCIMA PRIMERA. - **“EL PRESTADOR”** se compromete a no divulgar ni utilizar, sin el consentimiento expreso de **“EL PRESTATARIO”**, la información confidencial a la que tenga acceso en virtud de la prestación de servicios objeto de este contrato.

DÉCIMA SEGUNDA. – **“EL PRESTADOR”** se obliga a no obstante la rescisión del presente contrato, a no divulgar ni a servirse personalmente de los negocios de **“EL PRESTATARIO”**, que fueren de su conocimiento con motivo de la relación de trabajo ni a proporcionar a terceros la información y documentos señalados en la cláusula que antecede. Para el caso contrario **“EL PRESTADOR”**, quedará sujeto a la responsabilidad civil por daños y perjuicios que causare a **“EL PRESTATARIO”**, así a las sanciones de carácter penal a que se hiciere acreedora.

DÉCIMA TERCERA. – Ambas partes contratantes declaran que respecto a las obligaciones y derechos que mutuamente les corresponde en sus respectivas calidades de empresa y que no hayan sido motivo de cláusula expresa en el presente contrato, se podrá añadir en un anexo presente previo convenio entre las partes.

DÉCIMA CUARTA. – Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato, **“LAS PARTES”** se someten expresamente a las leyes aplicables y a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales competentes en el Estado de Jalisco, renunciando expresamente al fuero que, por razón de sus domicilio, presentes o futuros, o por cualquier otra cusa, pudiese corresponderles.



Ambas partes, reconociendo que han leído y comprendido el contenido del presente contrato, y estando de acuerdo con todas y cada una de sus cláusulas, lo firman en dos ejemplares, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 30 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

“EL PRESTADOR”

IVAN KOSTYN CHAVEZ
En representación de
MONTY SERVICIOS CONTABLES
S.C.

“EL PRESTATARIO”

ISAAC VICTOR ALBARRAN CAMARENA
En representación de
CAPITAL Y NEGOCIOS VMG, S.A. DE C.V.

